

1503052-42.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... entorpecente com o propósito de tráfico, inclusive que a ré em outras oportunidades de atuação policial, comunicava e anunciava a presença da polícia no local.

A testemunha Edson recebeu varias denuncias apontando a prática de tráfico de drogas no local, já conhecia a ré, quando chegava no local, ela avisava os traficantes, no dia viu a ré saindo do local onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503052-42.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503052-42.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2325821/2021 - 06º D.P. GUARULHOS, 21695031 - 06º D.P. GUARULHOS, 723/21/216 - 06º D.P. GUARULHOS, 2325821 - 06º D.P. GUARULHOS, 2325821/2021 - 06º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIANE APARECIDA DOS SANTOS BASTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

ARIANE APARECIDA DOS SANTOS BASTOS foi denunciada por violação ao artigo 33 do Lei 11.343/06, porque, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 18 horas, na Ruas Piratuba, n. 350, Vila Rio, nesta Cidade e Comarca de Guarulhos, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico 270 unidades de maconha, substancias

entorpecentes que causam dependência química e psíquica em desacordo com determinação legal.

Após ofertada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida, a ré foi citada. Durante a instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas e a ré foi interrogada. Em debates orais, o MP pugnou pela procedência da ação, com fixação do regime de cumprimento da pena o aberto, trafico privilegiado, vedação da substituição da pena privativa. A Defesa, por sua vez pugnou pela absolvição pela negativa de autoria, não houve presenciamento de atos de venda pela ré, insuficiência do depoimento dos policiais civis, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, incidência do privilégio no patamar máximo, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Há provas de materialidade e autoria delitiva.

A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), auto de constatação e exames químicas toxicológicos positivos.

Quanto a autoria também é certa.

A ré, na fase policial ficou silente (fls. 10), em juízo, sob o crivo do contraditório negou o ilícito, disse que estava retornando da escola da sua filha, quando foi abordada pelos policiais que foram até seu apartamento e não encontraram nada, quando desceram eles apareceram com as drogas, negou ter delatado o seu companheiro, mas afirmou que ele era usuário de maconha.

A negativa da acusada não convence. As testemunhas policiais foram uníssonas em apontar a increpada como a pessoa que guardava, tinha em depósito expressiva quantidade de substancia entorpecente com o propósito de tráfico, inclusive que a ré em outras oportunidades de atuação policial, comunicava e anunciava a presença da policia no local.

A testemunha Edson recebeu varias denuncias apontando a prática de tráfico de drogas no local, já conhecia a ré, quando chegava no local, ela avisava os traficantes, no dia viu a ré saindo do local onde localizaram as drogas, era um reservatório de botijões de gás, ela trazia consigo as chaves deste local que era relacionado ao seu imóvel, ao abrirem o local, localizaram as drogas atrás do botijão de gás, ela disse que a droga era do seu marido. Depois foram até a casa dela e nada de ilícito localizaram.

A testemunha Pietro da mesma forma, disse ter recebido denúncia anônima apontando o local que a droga estava e passou as características da mulher que guardava as drogas, lá encontraram a ré, já a conheciam, porque, em outras diligencias quando estavam em investigação ela avistava a viatura policial por sua vez

Pois bem, as drogas (270 unidades de maconha) foram localizadas no abrigo do botijão de gás, onde a ré guardava o seu gás e as drogas, local de onde ela havia acabado de sair quando a polícia chegou, lugar do qual ela tinha a chave que abria o abrigo, ou seja, ela tinha o acesso. Conforme depoimento das testemunhas policiais, ela sabia da existência das drogas, inclusive apontou o companheiro como proprietário, mas era ela a possuidora do local, detentora das chaves e respectiva guarda. A quantidade de drogas revela que o propósito era o comércio espúrio, havia denuncia atribuindo a ré a conduta de depositária das drogas, a ré em data pretérita auxiliou outros traficantes anunciando a presença policial favorecendo a fuga deles e inviabilizou o trabalho policial. Pois bem, as provas são contundentes em lastrear o édito condenatório.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há causa que justifique a mudança da pena, mantenho no mesmo patamar.

Na terceira fase, há a causa de diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, a réu é primária, não provou a ocupação lícita, em outras ocasiões avisou a presença da polícia no local, para evitar a atuação policial, tinha expressiva quantidade de droga, assim, reduzo sua pena um pouco mais de 1/6, passando a pena final para 4 anos e 15 dias de reclusão.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o inicial SEMIABERTO conforme artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 considerando valor da pena, neste ponto, destaco o voto do desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, nos autos do processo 1500245.12.2019.8.26.0570, cujo entendimento perfilho, qual seja, "Não obstante o meu convencimento quanto à propriedade do regime fechado, é de rigor a modificação para o regime semiaberto, nos termos da decisão prolatada pela 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça do HC 596.603, de observância obrigatória. Diante desse entendimento, fixo o regime no inicial semiaberto, diante da primariedade, benefício do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e quantidade da pena imposta, nos termos do artigo 33, §2º b do CP". Incompossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, face valor da pena, bem como por não ser medida socialmente recomendável ante os efeitos nefastos do delito perpetrado e por não ser medida suficiente a reprimir e coibir o crime em questão.

Adotando o mesmo critério acima, fixo a pena de multa em 440 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Do Exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno ARIANE APARECIDA DOS SANTOS BASTOS por violação ao artigo 33 caput, §4º da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 4 (QUATRO) anos; 15 dias de reclusão, sob o regime inicial SEMIABERTO, e a pena pecuniária de 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Determino a destruição das drogas.

A ré responde a este processo em liberdade, não há pedido de prisão preventiva, poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE e expeça-se mandado de prisão sob o regime inicial SEMIABERTO.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA